Székesfehérvári Törvényszék

8.G.40.141/2023/26-I.

Felperes:

A felperes jogi képviselője: dr. Harron Tünde ügyvéd

Alperes:

Az alperes jogi képviselője: dr. Gerencsér András ügyvéd

A per tárgya: bérleti díj és más

Í t é l e t

Kötelezi a bíróság az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 50.847.745,- (ötvenmillió-nyolcszáznegyvenhétezer-hétszázötvennégy) forintot és ezen összegből 49.466.463,- (negyvenkilencmillió-négyszázhatvanhatezer-négyszázhatvanhárom) forintnak 2024. május 3-tól járó, a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt mértékű késedelmi kamatát, 257.644,8,- (kétszázötvenhétezer-hatszáznegyvennégy egész 8 tized) eurót, valamint 750.000,- (hétszázötvenezer) forint perköltséget.

Fentieket meghaladóan a felperes keresetét elutasítja.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül a Győri Ítélőtáblához címzett, de a Székesfehérvári Törvényszéknél elektronikus úton benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A másodfokú eljárásban a jogi képviselet kötelező, ezért a fellebbezést benyújtó félnek jogi képviselőt szükséges meghatalmaznia. Ha a fellebbezést benyújtó fél jogi képviselővel nem rendelkezik, a fellebbezést a bíróság hiánypótlási felhívás kiadása nélkül visszautasítja. A fellebbezést benyújtó fél pártfogó ügyvédi képviselet biztosítása iránti esetleges kérelmét a jogi segítségnyújtó szolgálatnál terjesztheti elő.

A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül bírálja el, kivéve, ha a felek bármelyike tárgyalás tartását kéri, a bíróság azt indokoltnak tartja, vagy tárgyaláson foganatosítható bizonyítást kell lefolytatni. A fellebbező félnek a tárgyalás tartására irányuló kérelmét a

fellebbezésében kell előterjesztenie. A fellebbező fél ellenfele a fellebbezés kézbesítésétől számított tizenöt napon belül tárgyalás tartását kérheti.

A felek kérelme alapján sem kell tárgyalást tartani, ha az elsőfokú bíróság ítéletét a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 379. és 380. §-ban meghatározott okból kell hatályon kívül helyezni, a fellebbezés csak a perköltség viselésére vagy összegére, illetve a meg nem fizetett illeték vagy az állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik, a fellebbezés csak a teljesítési határidővel vagy a részletfizetés engedélyezésével, illetve az előzetes végrehajthatósággal kapcsolatos, vagy a fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen irányul.

I n d o k o l á s

A tényállás

[1] A felperes mint bérbeadó és az alperes mint bérlő 2018. június 22-én 10 éves határozott időtartamra szóló bérleti szerződést kötöttek a Sz. 1. hrsz.-ú, természetben Sz. F. u. 1. szám alatt található ingatlanra. A perbeli ingatlant az alperes felsőoktatás céljára használta. A havonta esedékes bérleti díjat bruttó 7,2 EUR/m^2 összegben állapították meg, a díjfizetés alapjaként 2.982 m^2-t határoztak meg. A felek a 2019. október 1-jei bérleti szerződés módosítással a szerződés határozott időtartamát 13 évre hosszabbították rögzítve, hogy a szerződés időtartama alatt a bérleti díj nem kerül indexálásra.

[2] A bérleti szerződés 9. pontja rögzíti, hogy a bérlő köteles a bérlemény kisebb karbantartási munkáit elvégezni, a nagyobb renoválási munkákról külön állapodnak meg a felek, azonban megállapodás hiányában is biztosítania kell a bérbeadónak mindenkor, hogy a bérlő rendeltetésszerűen jelen állapotnak megfelelően tudja használni a bérleményt. A bérlő kizárólag a bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével végezhet bármilyen átalakítást a bérleményben.

[3] A szerződés 19. pontja szerint pedig a bérlő vállalja, hogy a bérleményt – illetve annak berendezéseit – rendeltetésszerűen fogja használni és a kisebb javítási munkákat el fogja végezni saját költségén.

[4] A szerződés 25. pontjában a felek megállapodtak, hogy a bérleti jogviszony határozott idején belül bérlő részéről történő jogellenes felmondás, vagy a szerződés megszűnését eredményező más jogellenes magatartás, illetve bérbeadó részéről történő jogszerű azonnali hatályú felmondás esetén a bérlő köteles a bérleti jogviszony határozott idejéből hátralévő időre járó bérleti díjat egy összegben 15 napos fizetési határidővel meghiúsulási kötbér jogcímén a bérbeadónak megfizetni, kivéve, ha azonos feltételekkel a határozott idő lejártáig más megfelelő bérlőt tud jelölni, akivel bérleti szerződés létrejön.

[5] A szerződés 26. pontja rögzíti a súlyos szerződésszegés esetén a másik fél azonnali hatályú felmondási jogát azzal, hogy 8 napos póthatáridő biztosításának eredménytelen elteltét követően lehet a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A bérlő súlyos szerződésszegésének minősül egyebek mellett az, ha fizetési kötelezettségének a

bérbeadó 15. pontban megjelölt fizetési felszólítására sem tesz eleget. A 27. pont a bérbeadó szerződésszegését definiálja. Ennek értelmében a bérbeadó részéről súlyos szerződésszegének minősül, ha a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek a bérlő és a bérbeadó előzetes megállapodása szerinti póthatáridőt tartalmazó írásbeli felszólítására sem tesz eleget. Ebben az esetben a teljesítési póthatáridőbe nem számít bele az esetlegesen bérbeadó teljesítését befolyásoló harmadik személyek (különösen hatóság, szolgáltató stb.) eljárása.

[6] Az alperes 2022. október 24-én, majd a felperes elutasító válaszát követően 2022. november 23-án ismételten a bérleti szerződés módosítása iránti kérelemmel fordult a felpereshez, amelyben az euró devizanemben rögzített bérleti díj forint pénznemben történő meghatározását, valamint a bérleti díj 50 %-kal történő csökkentését kezdeményezte az egész Európát sújtó gazdasági válság, valamint a drasztikus energiaáremelések és az euró-forint árfolyam ingadozása miatt, azzal, hogy bevételt pedig csak a tandíjak jelentenek, amelyeket emelni nem tud. Az ismételt felperesi elutasítást követően az alperes 2022. december 1-jén arra tett ajánlatot, hogy a felperes a szerződés szerinti bérleti díj összegét vonja le a korábban általa megfizetett 10.794.840,- forint összegű óvadékból mindaddig, amíg a „jelenlegi gazdasági helyzet visszaáll és rendeződnek a viszonyok”. Ezen időtartam alatt az alperes 2 hónap bérleti díjnak megfelelő összeg megfizetésével késedelembe esett, az összeg megfizetésének csak felperesi felszólítást követően tett eleget, a felperes egyeztetést követően a késedelmi kamatokat elengedte. Az alperes a 2023. január havi bérleti díjat szintén késedelmesen, felperesi felszólítást követően teljesítette csak.

[7] 2023. február 27-én az alperes újabb levéllel fordult a felpereshez, melyben részletezte az általa elvégzett felújítási, illetve karbantartási munkálatokat, ezek összegét 4.743.023,- forintban jelölte meg felszólította annak 8 napos póthatáridőben történő megfizetésére. Jelezte egyúttal, hogy az épületben további hibák állnak fenn, így az épületben található hűtés-fűtés berendezés nem megfelelő műszaki állapotú, a fűtési rendszerhez használt Fan-Coil berendezés használhatatlan, a csodának köszönhető, hogy egyáltalán működik. A fűtési rendszerben történő téli-nyári átváltás következtében a vízhálózati csőszerkezet megreped és az épületet elárasztja a víz, ez ellehetetleníti az ott dolgozók munkavégzését és a tanulók tanulmányait, továbbá életveszélyes is. Ezen kívül a klímaszerkezetet meg kell rendelni, mert a nyár közeledtével a felsőbb szinteken a hőmérséklet elviselhetetlen, ott nem működik megfelelően a klíma. Hivatkozott arra, hogy ezeket már többször jelezte, a felperes magatartása azáltal, hogy ezeket nem javítja, súlyosan szerződésszegő. Felszólította ezért a felperest, hogy az alperessel „írásban egyeztetett javítási, karbantartási munkálatokat végezze el a bérleményben a szerződésben, valamint jogszabályban foglaltak alapján”. ezen hibák tekintetében a szükséges karbantartási munkálatokat végezze el a bérleményben.

[8] A felperes 2023. március 9-i válaszlevelében vitatta a megtérítési kötelezettséget arra hivatkozással, hogy az alperes által elvégzett munkálatok a Lakástörvény szerint az alperest terhelik, egyebekben azok elvégzésének szükségességét az alperes nem jelezte neki és azok viselésére korábban nem szólította fel. Kérte ugyanakkor, hogy az észlelt és az épületet éppen érintő, a rendeltetésszerű használatot akadályozó hibákat részletezze az alperes, mivel a fűtési-hűtési rendszert érintő hibákon kívül a továbbiak tekintetében részletes nyilatkozatot nem tett. A fűtési-hűtési rendszerrel kapcsolatban pedig rögzítette, hogy ezek tárgyában 2022. június és november között valóban részletes egyeztetést folytattak és a hibát a korábbiakban ki is vizsgáltatta, az érintett klímaberendezések cseréjét elvégeztette, melynek díja 10.972.135,- forint volt.

[9] Az alperes 2023. március 23-i levelében fenntartva a felperessel szembeni követelését jelezte, hogy nem hajlandó a klímaberendezések féléves karbantartásának 80.000,- forintos díját viselni és nem kívánja megfizetni a 2023. február és március havi bérleti díjak összegét sem.

[10] A felperes 2023. március 27-i levelében felszólította az alperest, hogy az összesen 16.490.340,- forint összegű bérleti díj tartozást, valamint annak kamatait a felszólítás kézhezvételétől számított 3 napon belül fizesse meg, majd az elmaradt kéthavi bérleti díj megfizetése iránt pert kezdeményezett 2023. április 17-én.

[11] A perindítást követően az alperes 2023. június 19-én kelt levelével arra szólította fel a felperest, hogy „az írásban egyeztetett javítási, karbantartási munkálatokat végezze el a bérleményben” a levél kézhezvételétől számított 8 napos póthatáridőben, jelezve, hogy ha ez eredménytelenül telik el, akkor a szerződést jogosult annak 26. pontja alapján felmondani azonnali hatállyal. Ugyanakkor a felperes 2023. március 9-i levelében írt kérés ellenére az épület rendeltetésszerű használatát akadályozó hibákat, valamint a testi épséget veszélyeztető, az ott dolgozók munkavégzését, illetve ott tanulók tanulmányait ellehetetlenítő károsodásokat nem részletezte és nem támasztotta alá, továbbá - szemben a február 27-i levélben foglaltakkal – a Fan-Coil berendezés használhatatlansága helyett a kazán használhatatlanságára hivatkozott. Mindezek miatt az alperessel előre egyeztetett időpontban a felperesi jogi képviselő és az alperes részéről D. I. karbantartó a bérleményben 2023. június 21-én bejárást tartottak. Az ott tapasztaltak és a karbantartó beszámolója alapján az utcafronti főépületben található Fan-Coil berendezésekkel, a hűtésért felelős folyadékhűtő berendezéssel, valamint a kettőt összekötő hidegvizes csőhálózattal merültek fel problémák. Egy alkalommal történt csőtörés is, melyet akkor szakember segítségével megjavítottak, a karbantartó ugyanakkor arról tájékoztatta a bejárás alkalmával a felperest, hogy azóta is szivárog valahol a hálózat, ez azonban kizárólag a vízfogyasztás alapján állapítható meg, annak helye nem ismert. A kazánházban lévő teljes fűtési rendszert működtető új berendezésekkel kapcsolatban pedig arról tájékoztatta a felperes jogi képviselőjét, hogy azokat a távhőszolgáltató nemrégiben telepítette és a fűtési rendszerrel (kazán, hőközpont) problémát sem ekkor, sem a fűtési szezonban nem tapasztaltak.

[12] Ezt követően 2023. június 26-án kelt levelében a felperes tájékoztatta az alperest, hogy a helyszíni szemlén tudomására jutott hibák kijavításának költségeit vállalja viselni és biztosítja a megfelelő szakembert, aki az állapotfelmérést követően elvégzi a szükséges javításokat és készülékcseréket. 2023. június 23-án fel is kereste az A-C E. Kft.-t kérve a helyszíni felmérést és annak alapján árajánlatot a javításról. Tájékoztatta továbbá az alperest, hogy a javítási munkák ellenértékét hajlandó beszámítani a fennálló bérleti díj tartozásba.

[13] Az alperes a fenti levélre válaszul 2023. június 29-én kelt levelében felmondta a peres felek közötti bérleti szerződést. A felmondásban egyebek mellett arra is hivatkozott, hogy a bérbeadó részéről pusztán egy ígéret hangzott el, amely mögött nem volt tevékenység.

[14] A felperes 2023. július 5-i keltű levelében az alperesi felmondás jogszerűségét vitatta, ezzel kapcsolatban előadta, hogy 2023. június 22-től jogi képviselője több alkalommal egyeztetett telefonon, valamint e-mail útján is az A-C E. Kft.-vel és a felméréssel, illetve

javítással érintett gépek azonosító számait az alperes képviseletében eljáró M. G. kancellártól is kérte 2023. június 22-én. Ezt követően a 2023. július 10-én kelt levelével a felperes azonnali hatályú felmondás terhe mellett felszólította az alperest, hogy 8 napos póthatáridőben fizesse meg az addig esedékes elmaradt bérleti díjakat 2023. február – július hónapokra vonatkozóan. Az alperes válaszul jelezte, hogy az általa közölt egyoldalú felmondás felperes általi elfogadása nem szükséges, a bérleti díjak peresítésére tekintettel pedig jogerős ítéletet megelőzően nem kívánja a bérleti díjakat megfizetni.

[15] Ezt követően a felperes, figyelemmel arra, hogy az általa közölt póthatáridő eredménytelenül eltelt, 2023. július 20-án azonnal hatályú felmondást közölt az alperessel és felszólította, hogy 2023. július 21-én 13 órakor a bérlemény birtokát jegyzőkönyv felvétele mellett adja át, valamint fizessen meg 48.652.784,- forint elmaradt bérleti díjat és annak kamatát, valamint 95 hónap bérleti díjnak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért, azaz 2.039.688,- EUR-t.

[16] 2023. július 21-én a birtokba adás meghiúsult, mivel az alperes a bérleményt eddig az időpontig nem ürítette ki. A bérlemény birtokba adása végül 2023. augusztus 4-én történt meg. Az alperesnek a bérleti szerződés megszűnéséig és azt követően a birtokba adásig összesen 49.466.463,- forint bérleti díj tartozása keletkezett, valamint 2.246.419,- forint összegű távhőszolgáltatási díjtartozása is fennmaradt, amelynek megfizetésére a távhőszolgáltatási szerződés alapján a felperes volt köteles.

A kereset

[17] A felperes módosított keresetében 49.466.463,- forint elmaradt bérleti díj és annak 2024. május 3-tól járó, a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamata, továbbá 1.019.844,- EUR összegű meghiúsulási kötbér, valamint 1.381.282 forint összegű távhőszolgáltatási díj megfizetésére kérte kötelezni az alperest.

[18] Bérleti díj követelése akként adódott, hogy eredetileg 8.362.291,- forintnak 2023. február 21-től, 8.128.049,- forintnak 2023. március 19-től, 8.097.347,- forintnak 2023. április 21-től, 8.017.047,- forintnak, 2023. május 21-től, 7.931.595,- forintnak 2023. június 21-től, 8.116.455,- forintnak 2023. július 21-től és 813.679,- forintnak 2023. augusztus 21-től a kifizetés napjáig járó, a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatát igényelte, de részben ezen követelésébe, részben a távhőszolgáltatási díjkövetelésébe beszámította az alperes felé fennálló óvadék visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét akként, hogy azt elsősorban a bérleti díj 2024. május 3. napjáig lejárt kamattartozására számolta el mindösszesen 9.929.703 Ft összegben a 11. sz. beadványban részletezett számítás alapján, majd a fennmaradó 865.137 forint összeget a távhőszolgáltatási díj tőkeösszegébe, amely követelése eredetileg 2.246.410,- forint összegben állt fen.

[19] A felperes érvényesített jogát a bérleti díj követelés tekintetében a Ptk. 331. § (1) bekezdésében, kötbérigénye tekintetében a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésében jelölte meg, míg a távhőszolgáltatási díj tekintetében az elszámolásra a szerződés teljesítése jogcímén, a szerződés 10. pontja alapján tartott igényt.

[20] A bérleti díj címén fennálló követelése tekintetében a Ptk. 6:331. § (1) bekezdésére és 336. § (1) bekezdésére hivatkozott előadva, hogy az alperes a bérleti díj fizetési kötelezettségének 2023. január hónapjáig eleget tett, ezt követően azonban a bérleti díj megfizetése elmaradt. A bérleti díj megfizetésének elmaradásával az alperes a Ptk. 6:137. § értelmében szerződést szegett. A Ptk. 6:138. §-a szerint azonban szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél jogosult a szolgáltatás teljesítésének követelésére, ezért kérte az alperest az elmaradt bérleti díjak megfizetésére kötelezni azzal, hogy a bérlemény birtokának késedelmes átruházása okán a 48.652.784,- forint összegű bérleti díj tartozás 3 napi bérleti díjnak megfelelő összeggel, azaz 813.679,- forinttal emelkedett. Késedelmi kamatkövetelését a Ptk. 6:155. §-ára alapította.

[21] Vitatta az alperes által közölt felmondás jogszerűségét. Ennek alátámasztására felhívta a Ptk. 6:332. § (1) bekezdését, 6:157. § (1) bekezdését és 159. § (1), valamint (2) bekezdéseit és hivatkozott a felek közötti bérleti szerződés 26., valamint 27. pontjában írtakra is. Hivatkozása szerint mindezek alapján az alperesnek felmondásra abban az esetben lett volna jogszerűen lehetősége, ha a bérleti szerződés 27. pontja szerinti megfelelő határidő tűzésével felszólította volna a felperest a pontosan ismertetett hibák kijavítására, amelynek elvégzését a felperes vagy megtagadta volna, vagy azt nem teljesítette volna a megadott határidőben, és azt követően az alperes további 8 napos póthatáridővel közölt felhívása ellenére sem került volna sor a hibák kijavítására. Ehhez képest az alperes 2023. február 27-i kijavítás tárgyában írt felszólítására (amelyen az alperes semmilyen határidőt nem határozott meg) nem zárkózott el a javítástól, hanem felszólította alperest az általa hivatkozott hibák kifejtésére, alátámasztására, mivel azok nem voltak beazonosíthatóak. A javítási határidőt is tartalmazó 2023. június 19-i alperesi felszólításra pedig, bár a hibák ismételten nem voltak intézkedésre alkalmas módon részletezve, és a korábbi felszólításban írtakkal részben ellentmondóak is voltak, a felperes a helyszínre utazott a hibák azonosítása érdekében és a 8 napos határidőben meg is kezdte a szükséges intézkedéseket az azonosított hibák kijavítása érdekében. Arra hivatkozott, hogy a felperes úgy közölt 8 napos póthatáridőt a hibajavításra, hogy a hibajavítás érdekében szükséges nyilatkozatokat nem tette meg, a javítandó hibák nem voltak azonosíthatóak, ezzel összefüggésben a Ptk. 6:150. § (2) bekezdését és 1:4. § (2) bekezdését hívta fel. Hivatkozott végül arra, hogy a bérleti szerződés 27. pontja értelmében a határidőbe nem számít bele a szolgáltató eljárása. Az alperes által június 19-i levélben megjelölt 8 napos határidőben tehát a felperes intézkedett a hibajavítás érdekében, a szolgáltató azonban a megjelölt határidőben nem tudta a hibát kijavítani. Hivatkozása szerint az alperes által tűzött póthatáridő megalapozatlan és jogellenes: konkrét felszólítás a fan-coil rendszer tekintetében volt, azonban határidő tűzése nélkül és az ezzel kapcsolatban közölt további pontosító adatokat, információkat kérő felperesi levélre nem reagált, majd pedig egy nyolcnapos póthatáridőt tűzött, ami azért nem értelmezhető, mert eredeti határidő tűzése és annak megfelelő felszólítás nem történt, ezért tehát nem volt jogosult az alperes elállni a szerződéstől ezen általa hivatkozott hiba kapcsán sem. Nem a jogszabályi követelményeknek és nem a felek szerződésében foglaltaknak megfelelően járt el a hibajavításra való felszólítás során és a Ptk. 6:62. § (1) bekezdése szerinti kötelezettsége ellenére nem tájékoztatta a bérlemény hibái tekintetében. Az alperes tehát a Ptk. 6:339. § (2) bekezdésében, valamint a bérleti szerződés 25. pont első bekezdésében foglaltak alapján nem volt jogosult a felek között létrejött bérleti szerződés felmondására, ezért a 2023. június 29-én kelt felmondása jogszerűtlen. A felperes mindezt 2023. július 5-i levelében jelezte is az alperesnek és felszólította az alperest a szerződésszerű teljesítésre. Arra hivatkozott, hogy a bérleti szerződés 26. pontja szerint a bérlő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a fizetési kötelezettségének a bérbeadó 15. pontban megjelölt fizetési felszólítására sem tesz eleget, és ezt követően 8 napos határidő biztosítását követően a felperes jogosult a szerződés

felmondására. 2023. július 10-i levelében 8 napos póthatáridőt biztosított a hátralékos bérleti díj megfizetésére, melynek azonban az alperes nem tett eleget, ezért jogosult volt maga felmondani a szerződést a szerződés rendelkezései, valamint a Ptk. 6:137. §, valamint 336. § (3) bekezdése alapján.

[22] A meghiúsulási kötbér iránti követelésével összefüggésben a felperes a bérleti szerződés 25. pontjára hivatkozott, melyben meghiúsulási kötbér fizetésben állapodtak meg a felperes általi azonnali hatályú felmondás esetére. Hivatkozása szerint ez a rendelkezés a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének is megfelel, ezért a felperes szerződésszegésre alapított felmondása okán a felperes egy összegben jogosulttá vált 95 hónap bérleti díjnak megfelelő 2.039.688,- EUR összegű meghiúsulási kötbérre. Nyilatkozott ugyanakkor, hogy a kötbér összegét a szerződésszegés és a felperesi hátrány közötti arányosságra figyelemmel méltányosságból 50 %-kal csökkentett mértékben, azaz 1.019.844,- EUR összegben igényli csupán.

[23] Végül a bérleti szerződés 10. pontjára hivatkozással kérte az alperest kötelezni az általa hátrahagyott közműszolgáltatási díj megfizetésére.

Az ellenkérelem

[24] Az alperes az elmaradt távhőszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó kereset teljesítését nem ellenezte, azt meghaladóan a keresetet vitatta és a keresettel szemben beszámítással is élt, valamint a meghiúsulási kötbér megfizetésére vonatkozó felperesi kereset alaposság esetére kérte a meghiúsulási kötbér összegét legfeljebb kéthavi bérleti díjnak megfelelő összegre mérsékelni. Perköltségére is igényt tartott, melynek keretében az ügyvédi munkadíj összegét a 32/2003. (VIII.22.) IM. rendelet 3. § (2) bekezdés alapján kérte megállapítani azzal, hogy Áfa fizetésére is köteles.

[25] Az alperes arra hivatkozott, hogy a felperes nem tett eleget szerződéses és tulajdonosi kötelezettségének, mely szerint köteles az ingatlan állandó, rendeltetésszerű használatának fenntartásáról gondoskodni. A Ptk. 6:332. § alapján arra hivatkozott, hogy a bérbeadó szavatol azért, hogy a bérelt dolog a bérlet egész tartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas és megfelel a szerződés előírásainak. Ezért kötelezettsége nem merül ki abban, hogy a bérelt dolgot a szerződésszerű használatra alkalmas állapotban a bérlő birtokába adja, hanem folyamatos szolgáltatásra köteles, azaz köteles a dolgot szerződésszerű állapotban fenntartani és biztosítani, hogy a bérlőt a jogviszony fennállása alatt sem ténybeli, sem jogi okok ne akadályozzák a szerződésszerű használatban. Előadta, hogy a bérleménynek számos problémája volt, melyek akadályozták a rendeltetésszerű használatot, ezek javítására és karbantartására számtalan alkalommal felszólította a felperest. Legnagyobb probléma az épület hűtés-fűtés berendezésének műszaki állapota volt. A per megindulásakor még fennálló bérleti jogviszony időszakában a perben előadta, hogy a Fan-Coil rendszer használhatatlan és a fűtési rendszerben történő téli-nyári átváltás következtében a vízhálózati csőszerkezet megreped és az épületet elárasztja a víz. A nyári időszakban a felső emeletek hőmérséklete elviselhetetlen, ezért klímaberendezések szükségesek, a klímaberendezés azonban nem működik megfelelően. Állította, hogy a felperes a három épületből álló egyetemi résznek csak az egyik kis épületében javíttatta meg a klímaberendezéseket, a többi részen nem. Ezeket a problémákat többször is jelezte a felperesnek, aki a szerződés 9. pontjában írtak és a

jogszabály rendelkezései ellenére sem tett eleget kötelezettségének: nem hozta a bérleményt olyan állapotba, hogy az alperes azt rendeltetésszerűen használni tudja.

[26] Hivatkozott a **Ptk. 6:335. § (1)** bekezdésére, amely szerint a dolog fenntartásával járó kisebb költségeket a bérlő, a többi költséget és a dologgal kapcsolatos terheket a bérbeadó viseli. Előadta, hogy a perbeli ingatlant felsőoktatás céljára használták, az ott folyó munkát, oktatási tevékenységet lehetetlenné teszi az, ha az épület nincs megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban. Álláspontja szerint a felperes magatartása nem csak szerződésszegő és jogszabálysértő volt, de az intézményben dolgozók és tanulók testi épségét és egészségét is veszélyeztette: a hűtés-fűtés átállítása a csővezetékekben súlyos károkat okozhat, mivel az elkorhadt vezetékekben lévő víz kifolyhat, vezetékekhez érhet és komoly sérülést okozhat az épületben tartózkodókban. Állította, hogy a felperes helyett végzett el bizonyos javítási munkákat, a bérlemény azonban így sem volt megfelelő állapotú.

[27] Az alperes hivatkozott arra, hogy először ő mondta fel a szerződést 2023. június 29-én, ahol jelezte, hogy igényt tart az általa elvégzett munkálatok díjára is. Azzal érvelt, hogy a felmondásának érvényességéhez nem szükséges a másik félnek az elfogadó nyilatkozata. Mivel a felperes éveken keresztül nem tett eleget felszólításainak, nem végezte el a szükséges javítási és karbantartási munkálatokat, ezért megszűnt a szerződés fenntartásához fűződő érdeke, így azt felmondta, mert az ingatlan a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan volt. Saját 2023. június 29-i felmondására tekintettel értelmezhetetlennek tartotta a felperes 2023. július 20-i felmondását.

[28] A felperes bérleti díj iránti igényét arra tekintettel vitatta, hogy a felperes egyáltalán nem biztosította az ingatlan rendeltetésszerű használatát, 2023. február hónaptól ezért nem fizette a bérleti díjat. Előadta, hogy a bérbeadó felperes mindössze egyetlen alkalommal végeztetett el javítási munkálatot a klímaberendezés tekintetében, ez azonban az épület kis részében történt csak meg. A felmerülő problémák kapcsán a Ptk. 6:335. § (2) bekezdése alapján járt el, értesítette a bérbeadót, hogy a dolgot károsodás veszélye fenyegeti és a bérbeadót terhelő munkálatok elvégzésének szükségessége merült fel. Arra hivatkozott, hogy számlákkal igazoltan elvégeztette saját költségén azokat a munkálatokat, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy az épületet valamilyen szinten használni tudják, de az épület így sem volt alkalmas az év minden szakaszában a rendeltetésszerű használatra. Ezért jogszerűen függesztette fel a bérleti díj fizetését és felmondása is jogszerű volt, így vitatta a felperes bérleti díj iránti követelését.

[29] Hivatkozott arra, hogy igyekezett a felperessel fennálló jogvitáját békés úton rendezni, kezdeményezte az orosz-ukrán háború okozta gazdasági helyzet miatt a bérleti díj időleges csökkentését, illetve az euróban meghatározott bérleti díj forintosítását, továbbá érdeklődött arról, hogy a megfizetett óvadék összegét milyen bankszámlaszámon és milyen összegben tartja nyilván a felperes. A szerződésmódosítástól azonban a felperes elzárkózott és tájékoztatást sem adott az óvadék összegéről.

[30] Az alperes előadta, hogy a felperes bankszámlájára 10.794.840,- forint összegű óvadékot fizetett meg, amely óvadék álláspontja szerint neki visszajár, mivel a bérleti szerződés a felperes szerződésszegő magatartása miatt szűnt meg. Ha azonban az neki jár vissza és bérleti díjat kell fizetnie, úgy kérte az óvadék beszámítását az elmaradt bérleti díjba.

[31] A bérlemény rendeltetésszerű használatra való alkalmassága tekintetében szakértői bizonyításra vonatkozó indítványt tett.

[32] Előadta, hogy számos költséget ő fizetett meg bérlőként a felperes helyett, erre tekintettel terjesztett elő beszámítási kifogást, melyek a 12. sorszámú beadványban módosított és fenntartott összege 3.008.745 forint volt. Ebből összesen 2.555.444 forintot a klíma és fűtésrendszer javítással és karbantartással összefüggésben 2018. október 9. és 2022. június 23. közötti időszakban 11 különböző időpontban és részösszegben fizetett meg (12/A/2-12. sz. mellékletek), míg összesen 453.301 forintot a rovarirtásra és a tűzjelző, illetve tűzoltó készülék karbantartására 2018. szeptember 5. és 2022. szeptember 5. között 5 különböző alkalommal és részösszegben fordított (12/A/13-17. sz. mellékletek). A beszámítási kifogása tekintetében érvényesített jogaként a rovarirtás vonatkozásában az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73. § (1) bekezdésére hivatkozott, amely a bérleti jogviszonytól függetlenül az ingatlan tulajdonosára telepíti a rovarok, rágcsálók irtásáról történő gondoskodást, ezért ezt a költséget a felperes köteles viselni, és hivatkozott még a Ptk. 6:332. § (3) bekezdésére. A hűtési, fűtési rendszer karbantartásával, javításával kapcsolatban a Ptk. 6:332. § (1) bekezdésre és 334. §-ra hivatkozott, míg a tűzjelző és tűzoltókészülék karbantartással kapcsolatban a 6:332. § (3) bekezdését jelölte meg érvényesített jogként, és azzal összefüggésben hivatkozott a peres felek szerződésének korábban már felhívott rendelkezéseire (14. sorszámú jkv. 2. oldal).

[33] Az alperes a beszámítással kapcsolatban a Ptk. 6:49. § (1) bekezdésére is hivatkozott és módosított nyilatkozata szerint beszámítását elsősoran a fennmaradó 1.381.844 Ft távhőtartozásba kívánja megejteni, a maradék 1.626.901 Ft-ot pedig a legrégebbi bérleti díj követelésbe, így a felperes bérleti díj követelése a beszámítás eredményeként számítása szerint 47.839.562 Ft-ra csökken, amennyien a felperesi követelés alapos. A bérleti díj követelést ugyanis eredendően vitatta.

Beszámítással kapcsolatos felperesi ellenkérelem

[34] A felperes előadta, hogy beszámítás feltételesen nem terjeszthető elő, ezért a Pp. 211. § alapján alkalmazandó 206. § (1) bekezdés a) pontja alapján az alperesi beszámítás visszautasításának lett volna helye, de a beszámítást tartalmazó irat záró része sem tartalmazta a Pp. 170. § (3) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt tartalmi elemeket, amely szintén visszautasítási ok.

[35] Hivatkozott továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástv.) 9. § (2) bekezdésére, melynek értelmében a bérlő a szavatossági hiba elhárításához szükséges munkát a bérbeadó helyett és költségére akkor végezheti el, ha a hiba elhárításáról a bérbeadó a bérlő írásbeli felszólításában megjelölt megfelelő határidőben nem gondoskodik. A Ptk. 6:335. § (4) bekezdése szerint a bérlő a bérbeadót terhelő munkálatokat a bérbeadó helyett és költségére szintén akkor végezheti el, ha azokat a bérbeadó nem végzi el. Ezek a rendelkezések összhangban állnak a Ptk. 6:150. § (2) bekezdésével, mely szerint az egyik felet terhelő intézkedés vagy nyilatkozat elmulasztása kizárja másik fél olyan kötelezettségének megszegését, amelynek teljesítését az intézkedés vagy nyilatkozat

elmulasztása megakadályozza. Előadta, hogy az alperes a beszámítási kifogása alapját képező munkálatok elvégzésének szükségességét soha nem jelezte és azokkal kapcsolatos határidőt sem tűzött a felperes számára a munkálatok elvégzésére. Mindezek miatt az azokkal felmerült költségeket a felperessel szemben nem érvényesítheti.

[36] Hivatkozott továbbá arra is, hogy a Lakástv. 13. § (1) bekezdése és 37. §-a alapján a bérlemény rendeltetésszerű használatának biztosítására való kötelezettséget a szerződő felek szerződésének rendelkezései alapján kell megítélni. A felperes a bérlemény rendeltetésszerű használatát köteles ugyan biztosítani, azzal azonban, hogy a bérleti szerződés 9. pontjában foglaltak szerint a bérlő köteles a bérlemény kisebb karbantartási munkáit elvégezni és csak a nagyobb renoválási munkák tekintetében rendelkeztek úgy a felek, hogy arról külön állapodnak meg. A szerződés 19. pontja értelmében pedig a bérlő vállalta, hogy a bérleményt, illetve annak berendezéseit rendeltetésszerűen fogja használni és a kisebb javítási munkákat el fogja végezni saját költségén. Az alperes eredetileg megjelölt költségei 51 hónap időtartam alatt jelentkeztek, és azok teljes összege alapján ezek a költségek átlagosan havi 127.051,- forintot jelentettek, ami az átlagosan 8.000.000,- forint havi bérleti díjnak kevesebb, mint 2 %-a. Ehhez képest hivatkozott arra, hogy a klímaberendezések cseréjével nála a bérlemény kapcsán közel 11.000.000,- forintos költség merült fel.

[37] Hivatkozott továbbá a Ptk. 6:163. § (1) bekezdésére, melynek értelmében a jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 év alatt évül el. Az alperes a beszámítás útján érvényesíteni kívánt követelésének teljesítésére a felperest 2023. február 28-án szólította fel, ezért az alperes által beszámítani kívánt azon követelések, melyek 2022. február 20. napját megelőzően keletkeztek, elévültek, így azok a Ptk. 6:50. § (1) bekezdésében foglaltak alapján beszámításra alkalmatlanok, ezért ezek vonatkozásában kérte az alperes beszámításának elutasítását. Az alperes által a beszámítási kifogás körében megjelölt érvényesített jog tekintetében is arra hivatkozott, hogy a megjelölt jogszabályhelyek is szavatossági igényérvényesítés körébe tartoznak, tehát az igényérvényesítésre az egyéves elévülési határidő az irányadó. Ezen kívül a követelést érdemben is vitatta, mivel a bérbeadó költségére a bérlő szavatossági igénye körében kijavításra vagy a szükséges munkálatok elvégzésére csak azt követően jogosult, hogy megfelelő határidőben ezen munkálatok, javítások elvégzésére a felperes bérbeadót felszólította, mert ekkor kerül abba a helyzetbe a bérbeadó, hogy maga dönteni tudjon arról, hogy szavatossági kötelezettségének eleget tesz-e. Ilyen felszólítás azonban az alperes által elismerten sem történt.

[38] A felperes az alperesi ellenkérelemmel szemben előadta, hogy minden esetben együttműködő és kompromisszumkész magatartást tanúsított: eltekintett a bérleti díj évenkénti indexálásától, a késedelmesen megfizetett bérleti díjak után soha nem számított fel késedelmi kamatot és minden megkeresés esetén az alperes rendelkezésére állt. Az 50 % mértékű bérleti díj csökkentést azonban valóban nem állt módjában elfogadni. Az alperesi hivatkozások ellenében előadta, hogy az alperes által A/3. alatt csatolt melléklet mindösszesen négy e-mail megkeresést és egy feljegyzést tartalmaz, a bérleti szerződés 2018. évi megkötésétől 2023-ig terjedő időszakra. Ezek közül a 2020. július 7-i e-mail egy személyes találkozásra történő felhívást tartalmaz, a 2021. szeptember 8-i e-mail a meghibásodott klímaberendezésekkel kapcsolatos, a 2022. május 26-i e-mail erre az e-mailre utal vissza, amely probléma kapcsán a felperes intézkedett a klímaberendezések cseréjéről. A 2022. február 22-i feljegyzés a hőközpont áthelyezésére vonatkozik, amelyet a távhő szolgáltató végzett el. A 2022. június 21-i e-mailben pedig arról tájékoztatta az alperes a felperest, hogy a másik épületben is elromlott a központi klíma és az ezzel kapcsolatos hiba

feltárása a vízszökés kiderítése 2.000.000,- forintba kerül, a javítása pedig a probléma jellegétől függ. Ez az értesítés arra vonatkozott, hogy a főépületben lévő vízvezeték, amelyen keresztül a folyadékhűtő berendezés által lehűtött víz eljut a Fan-Coil berendezésekig, megsérült, ott csőtörés történt, ezrét nem lehet a folyadékhűtő berendezést használni. Ez egy egyszeri alkalom volt és ezzel az eseménnyel kapcsolatosak az A/5-ös mellékletként csatolt kimutatásban a csőtörés bemérés – klíma megnevezésű tétel 2022. június 13-i dátummal, valamint erre vonatkoznak azon alperesi állítások, melyek szerint a hűtés-fűtés átállítása a csővezetékekben súlyos károkat okozhatnak. Előadta, hogy a csőtörés kapcsán nem árasztotta el víz az épületet és nem következett be súlyos kár. Az elrepedt csőszakaszt sikerült lokalizálni, azt helyreállították és a továbbiakban a probléma megszűnt. Egyéb csőtörésről, illetve az épület hűtési-fűtési rendszerét érintő hibáról pedig a felperesnek nem volt tudomása. Az ezt követően alperes jogi képviselője által írt 2023. február 27-i levélre a felperes szintén jogi képviselője útján 2023. március 9-i levelében válaszolva kért további információt, ez azonban válasz nélkül maradt és a hivatkozott problémák igazolásra sem kerültek. Az A/4. alatti mellékletként csatolt „Műszaki felmérés, illetve emlékeztető” megnevezésű dokumentumok a felperesnek nem lettek megküldve, azt egyebekben is az épület karbantartója írta, ezért annak keletkezési időpontját is vitatta a felperes. Ezt követően legközelebb a 2023. június 19-i keltű levelében küldött felszólítást az alperes, még mindig nem pontosítva az elvégzendő hibát, erre azonban a felperes nyomban intézkedett, a helyszínre utazott és a tapasztalt probléma feltárása, javítása iránt intézkedett. A felperes rámutatott, hogy szükséges a bérlemény és azon belül a főépület vonatkozásában fennálló, illetve fennállt, a hűtési rendszert érintő problémát elkülöníteni a bérleménynek az alperes által hivatkozott más, korábbi problémájától. A bérleményt érintő korábbi problémákról a felperesnek nem volt tudomása.

[39] **Az alperes** a beszámítással összefüggésben a kellékszavatossági igények elévülésére vonatkozó felperesi hivatkozást vitatta, azzal érvelt, hogy ingatlan bérletével kapcsolatban kellékszavatossági kérdés nem merül fel, így az egyéves elévülés nem értelmezhető, beszámítással kapcsolatos igényei tekintetében az ötéves általános elévülési időre hivatkozott, és erre tekintettel állította, hogy azok nem évültek el.

A bíróság döntése és annak indokai

[40] A bíróság a tényállást a peres felek hivatkozásai és a rendelkezésre álló okirati bizonyítékok alapján, így a bérleti szerződés és módosítása, valamint a peres felek közötti levélváltások iratanyaga, továbbá a felperes által kiállított bérleti díj számlák alapján, azok tartalmának megfelelően állapította meg.

[41] A bíróság a felek indítványára az alperes törvényes képviselőjét, dr. V. L. T.-t, valamint tanúkat is meghallgatott, az alperes részéről M. G.-t és dr. Z. Zs.-t, a felperes részéről H. B.-t, a lefolytatott bizonyítás eredményeként sem tudta azonban megállapítani azt, hogy az alperes a beszámítási kifogása körében megjelölt nála felmerült költségek alapjául szolgáló javítási vagy karbantartási munkák tekintetében azok elvégzésére a felperest felszólította volna, és a felperes ennek ellenére ne tett volna eleget javítási és karbantartási kötelezettségének. Ezen beszámítási kifogás körében érvényesített költségekre vonatkozó felszólításokkal kapcsolatban a tanúk egyike sem tudott konkrétan nyilatkozni, csak általános jelleggel tudtak arról beszámolni, hogy a problémákat folyamatosan kommunikálták a felperes irányába, de nyilatkozatuk alapján nem volt megállapítható, hogy a beszámítási

kifogásban érvényesített mely kiadások esetében volt előzetes felhívás a felperes irányába, hogy az adott karbantartási tevékenységet a felperes végezze el, és erre vonatkozó okirati bizonyíték sem állt rendelkezésre A rendelkezésre álló okirati bizonyítékokból mindössze az a tényállásban is rögzített körülmény volt megállapítható, hogy 2023 februárjában az alperes a korábban már eszközölt és ekkor összegyűjtött kiadásai utólagos megtérítésére szólította fel a felperest.

[42] Azt sem tudta a bíróság ítéleti bizonyossággal a tényállás részeként megállapítani, hogy a 2022 nyarán történt klímajavítást követően az utcafronti főépületben a meghibásodott további klímaberendezések olyan mértékű problémát jelentettek az épület használhatóságát tekintve, amely a rendeltetésszerű használatot akadályozta volna. A felek levelezéséből tényként volt megállapítható, hogy a nyári klímajavítás során jelezték, hogy további klíma is meghibásodott. Ugyanakkor a klíma karbantartással összefüggő díj megfizetésére az alperes nem volt hajlandó 2023 tavaszán, így a klíma karbantartás elmaradt.

[43] Az elöregedett vízcsőrendszer hibájából eredő csőtörések ténye nem volt vitatott, ezek azonban javításra kerültek, a vezetékrendszer átfogó cseréjének szükségességét azonban az alperes ugyan állította, de nem volt bizonyított, hogy ez a probléma az épület rendeltetésszerű használatát kizárta vagy korlátozta volna, legfeljebb arra vonható le következtetés, hogy kárveszélyt jelentett a vezetékrendszer felújításának hiánya. Az épület rendeltetésszerű használatra való alkalmatlanságát cáfolja, hogy az épületben az oktatási tevékenység folyamatos volt és az alperes központi ügyintézésének is a bérlemény adott helyet. Az alperes törvényes képviselője és az alperesi alkalmazott tanúk ugyan vallomásukban előadták, hogy esetenként a téli hidegben vagy a nyári melegben rövidített munkarendet kellett bevezetni, alkalmazottakat kellet hazaküldeni home-officeba, illetve bizonyos helyiségek oktatási célra való használhatatlansága miatt órákat kellett átszervezni, eltérő módon kellett az órarendet megállapítani, de ezen állításaikat semmilyen, a felsőoktatási tevékenységet végző intézménytől elvárható dokumentációval, ennek körében elrendelt munkáltatói intézkedéssel alátámasztani nem tudták, egyebekben ezen konkrétumokra vonatkozó előadások az eljárás érdem szakában és részben a tanúktól hangzottak el, nem pedig a perfelvételi nyilatkozatok körében megtett tényállítások voltak a perfelvételi szakban.

[44] A bizonyítékok mérlegelése körében a bíróság nyomatékkal értékelte azt is, hogy bár az alperesi tanúk elmondása szerint 2022 őszén és 2022-2023 telén szilveszter tájékán történtek az épületben károsodások, illetve a fűtési rendszer hibája is komoly problémákat okozott, az ezzel párhuzamosan ügyvéd útján folytatott bérleti díj mérséklését célzó levélváltásban az alperes a díjcsökkentés mértéke, illetve a díjcsökkentés indokaként kizárólag az általános rossz gazdasági helyzetre, illetve az egyetem gazdasági nehézségeire, valamint világgazdasági folyamatokra hivatkozott és egyáltalán nem említette az ingatlan rendeltetésszerű használatra való alkalmasságával, valamint az általa korábban bérbeadó helyett elvégzett karbantartási és felújítási munkálatokkal kapcsolatos igényét, követelését.

[45] A tanúbizonyítás eredményeként megállapítható, bár ezzel kapcsolatos tényelőadást a perfelvételi nyilatkozatok körében a felek semelyike nem tett, hogy 2023 májusában a felperes kapcsolattartója és az alperes között sor került a bérleményben egy helyszíni találkozóra, egyeztetésre is, ennek tartalma tekintetében azonban a felperesi és az alperesi tanúk eltérő nyilatkozatot tettek. A felperesi tanú előadása szerint ő a bérbeadó bérleti

díj követelése tárgyában ment egyeztetni az alpereshez, az alperes állítása szerint pedig ezen alkalommal egyeztetés az épület hibái, annak rendeltetésszerű használatra való alkalmatlansága tárgyában folyt, ahol a fennálló hibákkal kapcsolatos közlések történtek meg a felperes irányába. Az egyeztetésről írásbeli dokumentum semmilyen formában nem készült. A felperes tanúja ugyan a szembesítés során elismerte, hogy az alperes az egyeztetés során megemlítette a bérlemény használatával kapcsolatos problémákat, de mivel ő nem volt jogosult nyilatkozatot tenni a bérbeadó képviseletében, kérte, hogy ezeket írásban közöljék, ilyen írásbeli közlés azonban nem érkezett, hanem az egyeztetést követően kizárólag a bérleti díj tárgyában jött az alperestől egy újabb, a bérleti szerződés módosítására vonatkozó ajánlat, hogy milyen feltételek mellett kívánná a továbbiakban bérelni a helyiséget, annak 2 épületét az alperes. Ezt a dokumentumot a felperes utólagos bizonyítás keretében csatolta is (23. sorszámú irat) a felperesi tanú szavahihetőségének alátámasztására és ebből is az a következtetés volt levonható, hogy az alperesnek továbbra is volt ügyleti szándéka a bérleti szerződés fenntartására, az általa ajánlott bérleti díj indokaként pedig nem hivatkozott az épület használhatóságával kapcsolatos kifogásaira. A fenti peradatok alapján tehát a bíróság mindössze arra tudott következtetést levonni, hogy az épülettel kapcsolatos bizonyos problémák fennálltak, de ezek nem lehettek az épület rendeltetésszerű használatát gátló vagy kizáró körülmények.

[46] Utólagos bizonyítási indítvánnyal az alperes is élt a 2024. november 18-i tárgyalást (22. ssz. jkv.) követően 24. sorszámú beadványában t a Pp. 290. § (1) bekezdés b) pontja alapján, azonban indítványa a (3) bekezdés szerinti 15 napos határidőn túl érkezett a tárgyalás időpontjához képest, ezért azt a bíróság a (7) bekezdés alapján figyelmen kívül hagyta. A tárgyaláson a lefolytatott bizonyítási cselekménynél az alperes képviselője jelen volt, amelyre reflektálni kívánt az utólagos bizonyítási indítvánnyal, így arról a tárgyalás alkalmával tudomást szerzett. A háromórás tárgyalás vége előtt 20 perccel valóban távozott, de a jegyzőkönyvet is megkapta a 15 napos határidő letelte előtt, amely törvényi határidő, és amelynek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs a Pp. 290. § (6) bekezdése szerint.

[47] A peres felek között helyiségbérleti szerződés jött létre, amely jogviszonyra a Lakástv. rendelkezéseit kell alkalmazni, annak 1. § (1) bekezdése alapján a perbeli bérlemény nem lakás céljára szolgáló helyiség volt. Az 1. § (3) bekezdése szerint pedig a Polgári törvénykönyv rendelkezései csak az e törvényben nem szabályozott kérdésekben irányadóak a jogviszonyra. A Lakástv 36. § (1) bekezdése szerint a nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletének létrejöttére, a felek jogaira és kötelezettségeire, valamint a bérlet megszűnésére a lakásbérlet szabályait a törvény második részében foglalt eltérésekkel megfelelően kell alkalmazni. A második részben található 37. § szerint pedig egyebek mellett a helyiség karbantartásával, felújításával kapcsolatban is a bérbeadó és a bérlő jogaira és kötelezettségeire a felek megállapodása az irányadó, ahogyan a 38. § (1) bekezdése szerint a felek a helyiségbér összegében is szabadon állapodnak meg.

[48] A Lakástv. második részében foglalt eltérő rendelkezés hiányában a Lakástv. első részében található lakásbérleti szabályok közül a perbeli jogviszonyra is alkalmazandó a 2. § (5) bekezdése, mely szerint a lakás bérbeadásának érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges, továbbá a 7. § (2) bekezdése, amely szerint a lakás (helyiség) rendeltetésszerű használatra akkor alkalmas, ha az épület központi berendezéseinek a lakásban (helyiségben) lévő részei és a lakás(helyiség)berendezések üzemképesek.

[49] A szintén alkalmazandó 9. § (2) bekezdése szerint a bérlő a szavatossági hiba elhárításához szükséges munkát a bérbeadó helyett és költségére elvégezheti, ha a hiba elhárításáról a bérbeadó írásbeli felszólításában megjelölt megfelelő határidőben nem gondoskodik. A felek a bérleti szerződés 9. és 19. pontjában rögzítettek a bérlemény rendeltetésszerű használatával, valamint a bérleményben elvégzendő karbantartási és javítási munkákkal kapcsolatos költségviselésre vonatkozó megállapodást, így az ezzel kapcsolatos kérdéseket a szerződés rendelkezései szerint kellett elbírálni a Lakástv. 37. §-ára figyelemmel. A szerződés rendelkezései szerint a bérbeadó felperes kötelezettsége volt annak biztosítása, hogy a bérbeadó a szerződéskötéskori állapotnak megfelelően rendeltetésszerűen tudja a bérleményt használni a bérleti időszak teljes időtartama alatt. Ugyanakkor a megállapodás értelmében a bérlemény kisebb karbantartási munkáit a bérlő volt köteles elvégezni, míg a nagyobb renoválási munkákról a felek külön megállapodást vállaltak kötni. A szerződés 19. pontja szerint pedig a bérlő vállalta a kisebb javítási munkák elvégzését is, nemcsak a kisebb karbantartási munkákat.

[50] Fentiek alapján a felek jogvitájának elbírálása szempontjából szükséges rendelkezéseket a Lakástv. és annak utalása alapján a felek szerződése tartalmazta, ezért a jogvita a bérleti szerződés Ptk. szerinti szabályai nélkül is elbírálható volt. Rögzíti ugyanakkor a bíróság, hogy a Lakástörvény 9. § (2) bekezdésében írtakkal összhangban a Ptk. 6:35. §-ának (2) bekezdése is a felperes helyes hivatkozásának megfelelően azt rögzíti, hogy a bérlő köteles a bérbeadót értesíteni, ha a dolgot károsodás veszélye fenyegeti, vagy a bérbeadót terhelő munkálatok elvégzésének szükségessége merült fel. Az alperes a károsodás veszélyéről 2023. februári levelében a felperest kétségkívül értesítette, azonban a beszámítási kifogása körében jelzett munkálatok elvégzésének szükségességéről nem értesítette a felperest. A Ptk. 6:35. § (4) bekezdése szerint a bérlő a bérbeadót terhelő munkálatokat a bérbeadó helyett és költségére elvégezheti, ha azokat a bérbeadó nem végzi el.

[51] A felperes bérleti díj követelésével kapcsolatban a bíróság rögzíti, hogy annak nagyságáról, esedékességéről a felek a szerződésükben megállapodtak. Ezen rendelkezések és a Ptk. bérleti szerződés definícióját tartalmazó 6:31. § (1) bekezdése szerint is az alperes mint bérlő, a bérlemény használatáért bérleti díj fizetésére volt köteles. A bérleti szerződésnek nem volt olyan rendelkezése, ilyenre az alperes sem hivatkozott, amely alapján az alperes jogosult lett volna a bérleti díjat visszatartani abban az esetben, amennyiben a bérleményt a birtokában tartja és használja. Nem volt olyan hivatkozása az alperesnek, hogy a bérleményt a felperes által megjelölt bérleti díjkövetelés tárgyidőszakában ténylegesen ne tartotta volna birtokában vagy ne használta volna, a perben is csupán annak időszakosan és térben korlátozott használhatóságára hivatkozott. A bérleti díj használati korlátozással arányos csökkentésére a felek közös megállapodásával nem került sor, és ezen az alapon az alperes díjcsökkentés iránti igénnyel nem is élt a felperes felé. Ezért az alperes a felperes által előterjesztett keresetnek megfelelően és számlákkal igazolt összegben a bérleti díj megfizetésére volt köteles a Ptk. 6:138. § alapján, mivel a díjfizetési kötelezettségének elmulasztása szerződésszegést valósított meg és így a felperes a szerződés teljesítését követelhette. A felperes által meghatározott hátralékos összeget a bérleti díj nagyságára tekintettel az alperes az óvadék felperes általi elszámolását követően már nem is vitatta, elismerte az ingatlan birtokbaadásának felperes által megjelölt időpontját is. Mindezek miatt a bíróság az alperest a hátralékos bérleti díj megfizetésére kötelezte, és a felperes keresetének megfelelően kötelezte a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti mértékben. A kamatkezdés időpontja arra tekintettel került meghatározásra, hogy a megjelölt időpontig esedékessé vált kamatokat az óvadék beszámításával a felperes rendezettnek tekintette, az óvadék elszámolását számszakilag,

illetve annak módját a követelések esedékességére tekintettel pedig az alperes nem vitatta, az elszámolás a jogszabály rendelkezéseinek megfelelően történt.

[52] Az alperes azon védekezése, hogy bérleti díjat azért nem fizetett, illetve bérleti díj fizetést azért szüntette be, mert az ingatan nem volt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, azért volt alaptalan a bérleti díjfizetési kötelezettség ellenében, mert az ingatlan rendeltetésszerű használatra való alkalmassága a bérleti szerződés tekintetében a felperes szavatossági kötelezettségének körébe tartozó kérdés. A rendeltetésszerű használatra való alkalmatlanság esetén tehát az alperes szavatossági igény érvényesítésére jogosult a Ptk. kellékszavatossági szabályai és a Lakástörvény 9. § (2) bekezdése értelmében is, amely rendelkezésből egyértelműen következik, hogy alaptalan az alperes azon hivatkozása is, amely szerint a kellékszavatossági kérdés a bérleti jogviszony tekintetében ne lenne értelmezhető. A a hivatkozott rendelkezés és a szavatossági hiba elhárításához szükséges munka bérbeadó helyett bérlő általi elvégzésére vonatkozó rendelkezést tartalmaz. A szavatossági igények körében azonban a díjfizetési kötelezettség megtagadása nem szerepel lehetőségként. Legfeljebb a bérleti díjfizetés csökkentése iránti igénnyel lehetne élni, ennek is megvannak azonban a jogszabály szerinti feltételei. Ezen kívül amennyiben a felperes a rendeltetésszerű használhatóság biztosítására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, azzal szerződésszegést valósít meg, és a felek szerződése erre az esetre is tartalmazza a felek jogait és kötelezettségeit. Az alperes a felperest a szerződés rendelkezéseinek megfelelően szoríthatta volna rá a szavatossági kötelezettsége teljesítésére, de a felmondás körében kifejtendők szerint ezzel összefüggésben nem a szerződés rendelkezéseinek és nem a Lakástv., továbbá nem is a Ptk. mögöttes joganyaga rendelkezéseinek megfelelően járt el.

[53] A bíróság a kötbér követelés tekintetében a felperes keresetét részben találta alaposnak.

[54] A Ptk. 6:186. § (1) bekezdés értelmében a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. (2) bekezdése szerint kötbér írásban köthető ki, a (3) bekezdés szerint pedig a jogosult kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy a kötelezett szerződésszegéséből kára származott-e.

[55] A peres felek szerződése annak 25. pontjában a bérleti szerződés bérbeadó általi azonnali hatályú felmondása esetére meghiúsulási kötbér fizetésére vonatkozó kikötést tartalmaz, a felek tehát írásban érvényesen kötbér megállapodást kötöttek.

[56] A felperes kötbér követelését az alperes abból az okból vitatta, hogy álláspontja szerint a szerződés nem a felperes rendkívüli felmondása, hanem az általa ezt megelőzően közölt rendkívüli felmondás folytán szűnt meg. A bíróság a felmondások jogszerűségének megítélése szempontjából a felperes álláspontját osztotta. A peres felek szerződése, annak 26. pontjában ugyanis rögzítette súlyos szerződésszegés esetére a másik fél azonnali hatályú felmondási jogát, de erre az esetre a felmondás feltételeként írta elő, hogy felmondással nyolcnapos póthatáridő biztosításának eredménytelen elteltét követően lehet élni. A felek szerződése a súlyos szerződésszegést is definiálta. A bérbeadó szerződésszegését a szerződés 27. pontja írta körül, mégpedig akként, hogy ha a bérbeadó a szerződésben vállalt kötelezettségeinek a bérlő és bérbeadó közötti előzetes megállapodás szerinti póthatáridőt tartalmazó írásbeli felszólítására sem tesz eleget, az minősül súlyos szerződésszegésnek.

Ebben az esetben van tehát lehetőség a további nyolcnapos póthatáridő biztosítására és annak eredménytelensége esetén a szerződés bérlő általi felmondására.

[57] A bizonyítékok mérlegelése körében már kifejtettek szerint azonban nem volt megállapítható, hogy a bérlő alperes és a bérbeadó felperes a bérlő által igényelt javítási munkák tekintetében előzetes megállapodást kötöttek volna arról a határidőről vagy póthatáridőről, amelyben a bérbeadó felperes az alperes által igényelt javítási vagy karbantartási munkáknak eleget kellett volna, hogy tegyen. A teljeskörű rendeltetésszerű használatot biztosító klímaberendezés hibája, ahogyan a fűtési rendszer esetleges hibája is, a bíróság megítélése szerint is valóban a felperes karbantartási és javítási kötelezettsége körébe tartozott, mivel a rendeltetésszerű használat biztosítására a szerződés rendelkezései szerint is a felperes volt köteles és ennek költségigénye nagyobb karbantartási munkának minősül, mellyel kapcsolatban a szerződés rendelkezései szerint a felek külön megállapodást lettek volna kötelesek kötni. Ilyen megállapodás azonban a rendelkezésre álló peradatok szerint a felek között nem jött létre és ezzel összefüggésben jelentősége annak van, hogy a felperes ezen megállapodás érdekében az együttműködési kötelezettségének eleget téve további adatok szolgáltatását, információk rendelkezésre bocsátását igényelte is az alperestől, az ezt tartalmazó 2023. márciusi levelére azonban az alperestől választ nem kapott, így a nagyobb karbantartási vagy javítási munkát igénylő munkálatok tekintetében a megállapodás nem a felperesnek felróható okból maradt el. Az alperes ezen megállapodás megkötése érdekében nem volt a felperessel együttműködő és a felperes helyes hivatkozása szerint az alperes felszólítása a felperes irányába a megállapodás hiányától függetlenül sem tartalmazott határidőt. Mindezek miatt nem valósult meg a bérleti szerződés 27. pontja szerinti azon körülmény, amely miatt a felperes eljárása súlyosan szerződésszegőnek minősülne és további póthatáridőt tűző felszólítás nemteljesítése esetén felmondás alapjául szolgálhatna. Az alperes ugyan utóbb a megelőző súlyos szerződésszegés hiányában is tűzött póthatáridőt a felperesnek, ezen póthatáridőben azonban a felperes tett intézkedéseket a hiba kijavítása érdekében, és a határideje a bevont szolgáltató teljesítéséhez szükséges idővel meg is hosszabbodott. Az alperes azonban ennek ellenére közölt azonnali hatályú felmondást a felperessel, amely felmondás így jogszerűnek nem tekinthető, és ezért a szerződést nem szüntette meg.

[58] Fentiekre tekintettel a peres felek szerződése a felperes által közölt azonnali hatályú felmondás folytán szűnt meg arra tekintettel, hogy az alperes a bérleti díj fizetési kötelezettsége nemteljesítésével a peres felek szerződésének 26. pontjában írt, a bérlő súlyos szerződésszegésének minősülő szerződésszegést követett el, mivel fizetési kötelezettségének a bérbeadó fizetési felszólítására sem tett eleget. Ezt követően a felperes nyolcnapos póthatáridő tűzésével ismételten felszólította az alperest, aki fizetési kötelezettségét ekkor sem teljesítette, ezért a felperes által alperessel közölt bérleti szerződés felmondás a peres felek szerződését azonnali hatállyal megszüntette. Erre tekintettel pedig megvalósult a peres felek szerződésében rögzített kötbérfizetési kötelezettség feltétele is. Az alperes ugyanakkor igényelte a kötbér mérséklését, ezért a bíróságnak ebben a kérdésben is határoznia kellett.

[59] A Ptk. 6:188. § szerint a túlzott mértékű kötbér összegét a kötelezett kérelmére a bíróság mérsékelheti.

[60] A kötbér mérséklése kivételes lehetőség, és a kialakult bíróigyakorlat szerint a kötbér kivételesen is csak akkor mérsékelhető, ha az arányosság elvének kirívó sérelme, az

eset összes körülményei, így a szerződésszegés objektív (az okozott hátrány) és szubjektív (enyhébben megítélhető szerződésszegő magatartás, a felek helyzete stb.) összetevői miatt a mérséklésre megfelelő indokok hozhatók fel.

[61] A bíróság megítélése szerint a szerződésben kikötött, a hátralévő teljes futamidőre járó bérleti díjnak megfelelő kötbér kikötés, a felmondás időpontjára is tekintettel nyilvánvalóan eltúlzott, hiszen ennek alaposság esetén a felperes ugyanahhoz a szolgáltatáshoz jutna hozzá, ami a szerződés fennmaradása esetén megilletné, és a szerződéses időtartamból még igen jelentős időtartam hátra volt. Mindez a hosszútávú bérleti szerződés esetén azt jelentené, hogy a bérleti szerződés idő előtti megszűnése esetére a szerződés szerinti esedékességnél hamarabb, a teljes szerződéses időre járó ellenszolgáltatáshoz hozzájuthat a bérbeadó felperes. Az az időszak, amelyre a szerződés felmondása folytán a felperes érvényesíteni kívánta a bérleti díjjal megegyező mértékű kötbérigényét nyilvánvalóan jelentősen meghaladja azt az időszakot, amely alatt a szerződés megszűnésére tekintettel ésszerűen új bérlőt találhat a felperes az ingatlanba. A kötbér egy átalány kártérítés jellegű szerződéses biztosíték, amely összeg a kötbér jogosultját a felmerült kára bizonyításától függetlenül megilleti. Ugyanakkor kártérítés jogcímén a teljes futamidőre járó bérleti díjhoz csak kára bizonyítása esetén juthatna hozzá a jogosult felperes. A kötbér átalány kártérítési jellege miatt az ilyen típusú szerződés esetén a bíróság megítélése szerint abból kell kiindulni a megfelelő mértékű kötbér meghatározása során, hogy mi az az időintervallum, amelyben reálisan számítani lehet arra, hogy egy újabb ügylet keretében bérlőt talál a felperes. Figyelemmel a bérlemény nagy alapterületére, viszonylag nehezen bérbeadható ingatlanról van szó, ugyanakkor a bérlemény több épületből áll, tehát az több különböző bérlő részére is hasznosítható, amely pedig a bérbeadást vagy a kieső bérleti díj bevétel pótlását könnyíti. A kifejtettek miatt a bíróság úgy ítélte meg, hogy reálisan a bérlemény egy év időtartamon belül bérbeadás útján jó eséllyel ismételten hasznosítható, tehát meghiúsulási kötbérként egy évi bérleti díjnak megfelelő összeget állapított meg, illetve az ennek megfelelő 12 x 21.470,4 euró (2.982 m2 figyelembevételével négyzetméterenként 7,2 euró), azaz 257.644,8 euró összegre mérsékelte a szerződésben kikötött kötbér összegét, és ennek megfizetésére kötelezte az alperest. Az alperes által igényelt két hónap egy ilyen bérlemény ismételt bérbeadására nyilvánvalóan nem elégséges. Figyelemmel volt a bíróság arra is, hogy kötbér mérséklése esetén a jogsértés súlyát, és a felek helyzetét is mérlegelni kell. A bérleti díj fizetésének megtagadása ugyan súlyos szerződésszegés, de az alperes e körben felhozott indoka is méltányolható, mivel az ingatlan használata korlátozott volt. Ezen kívül az alperes oktatási intézményként nyilvánvalóan anyagi nehézségekkel is küzd, ezt a speciális helyzetét is figyelembe kellett venni a kötbér mérséklése során. A kötbér mérséklésére tekintettel a bíróság a felperes kötbér jogcímén érvényesített keresetének a mérsékelt összegen felüli részét elutasította.

[62] A felperes távhőszolgáltatási díj megtérítésére vonatkozó kereseti kérelmét az alperes nem vitatta, ezért a bíróság ezen összeg tekintetében is megállapította az alperes fizetési kötelezettségét a keresetnek megfelelően.

[63] A felperes keresetének fentiek szerinti alaposságára tekintettel a bíróság vizsgálta az alperes beszámítási kifogását is, de annak érdemi vizsgálata előtt felperes elévülési kifogását kellett megvizsgálni.

[64] A felperes alperesi beszámítási kifogással kapcsolatban előterjesztett elévülési kifogása alaptalan volt, mivel a Ptk. 6:164. §-a alapján a jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült. Ezért a felperes azzal összefüggő hivatkozása, hogy az alperes beszámítási kifogása a kellékszavatossági körbe tartozik és ekként az általánosnál rövidebb elévülési idő irányadó, nem vezethetett eredményre.

[65] Mindezek miatt az alperes beszámítási kifogásával a bíróság érdemben foglalkozott.

[66] A peres felek a szerződésben is rögzítették, hogy melyek azok a költségek a karbantartási költségek tekintetében, melyeket az alperes mint bérlő és melyek azok, melyeket a felperes mind bérbeadó köteles viselni és ezzel kapcsolatban jogszabályi rendelkezések is vannak. Ahhoz, hogy ezek alapján meg lehessen ítélni, hogy egy adott költség kit terhel, abban a kérdésben szükséges állást foglalni, hogy milyen kategóriába tartozónak minősülnek az adott költségek. A bíróság megítélése szerint ugyanakkor ennek azért nem volt perdöntő jelentősége, mert az ingatlan bérbeadására vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében a bérbeadó köteles a bérlemény rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát fenntartani és a szerződés is tartalmaz erre vonatkozó megfelelő rendelkezéseket. Amennyiben ezen kötelezettségének a bérbeadó nem tesz eleget, úgy a Ptk. 6:159. § (1) bekezdése szerint a felperes kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatosság körébe a bérlemény állagát érintő kérdések, a bérlemény rendeltetésszerű használatra való alkalmassága tartozik, amely a bérleti szerződés esetén is értelmezhető jogi kategória figyelemmel arra, hogy a bérleti szerződés olyan szerződés, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak: a bérbeadó a dolgot köteles rendelkezésre bocsátani és rendelkezésre tartani a szerződés szerinti állapotban, míg a bérlő bérleti díj fizetésére köteles.

[67] A Ptk. 6:159. § (2) bekezdése szerint kellékszavatossági igény alapján a jogosult választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, illetve e kötelezettségének megfelelő határidőn belül és a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

[68] Szavatosság körében a jogosult elsősorban az a) pont szerinti igénnyel élhet, és csak másodsorban érvényesítheti a b) pont szerinti követeléseket.

[69] A bizonyítékok értékelése körében már kifejtettek szerint az volt megállapítható, hogy az alperes ezen költségek felmerülését a felperesnek nem is jelezte, tehát az alapul fekvő körülményeket vagy nem tekintette hibának, hanem eleve úgy tekintette, hogy a szerződés rendelkezései értelmében az ő költségviselési körébe tartozik, vagy ha hibának tekintette, ezzel kapcsolatos szavatossági igényét a felperes irányába a költségek felmerülését

megelőzően nem jelezte, kijavítást vagy kicserélést nem kért, karbantartási kötelezettség elvégzését nem igényelte.

[70] Ezzel összefüggésben a bíróság jelzi továbbá, hogy az ingatlan nem megfelelő állapota miatt szavatossági igényként az alperes adott esetben ár-, illetve díjleszállításra igényt tarthatott volna, azonban a rendelkezésre álló peradatok szerint ilyen igénye nem volt. Tett ugyan kísérletet a díj csökkentésére, de ezt kifejezetten a jövőre nézve és a szerződés módosításaként kívánta elérni, továbbá ennek indokai körében nem az ingatlan használatával felmerülő problémákra, hanem a rossz gazdasági helyzetre és válságra, ebben a szituációban elnehezült anyagi helyzetére hivatkozott. Mindezek miatt ez a kísérlete a szavatosság körében történő díjleszállításként értékelhető nem volt, erre egyebekben maga az alperes sem hivatkozott, és ez a szavatossági igény egyebekben is csak az a) pontos szavatossági igényeket követően érvényesíthető a jogszabályi feltételek fennállása esetén.

[71] Végül rögzíti a bíróság, hogy az érvényesített összegek az épület nagyságára, a benne üzemelő intézmény költségvetésére és a megállapodott bérleti díj összegére is tekintettel a kisebb javítási és karbantartási költségek körébe tartoztak a bíróság megítélése szerint, tehát azok ez okból a szerződés rendelkezései alapján sem voltak a felperesre háríthatő költségek. Nem találta alaposnak a bíróság a rovarirtással kapcsolatban felhozott alperesi érveket sem, mert az, hogy a rovarirtást a jogszabály a tulajdonos kötelezettségévé teszi, nem jelenti azt, hogy a tulajdonos a bérlővel kötött megállapodás alapján ennek kötelezettségét és a felmerülő költség viselését ne háríthatná a bérlőre. A rovaritás tehát közegészségügyi szempontból a tulajdonos felelőssége, de ez nem irányadó a bérbeadó és a bérlő közötti jogviszonyban, mert azt a felek szerződése alapján kellett megítélni. Mivel a bíróság az alperes beszámítási kifogását alaptalannak találta, ezért a felperes fent kifejtettek szerinti alapos keresetének megfelelően kötelezte az alperest a rendelkező részben írt összeg megfizetésére.

[72] A bíróság a perköltség viselése körében a Pp. 83. § (2) és (3) bekezdése alkalmazásával határozott a ként, hogy a felperes legmagasabb előterjesztett keresetében a pertárgy értéke443.414.565 Ft volt, és a felperes által megnyert összeg pertárgyértéke pedig 149.783.348 Ft volt. Ennek számítása során a bíróság az euróban meghatározott kereseti kérelem előterjesztésének napján, 2023. szeptember 15-én az MNB hivatalos devizaárfolyamát (384 Ft/EUR) vette figyelembe. ennek alapján a pernyerési arány a felperes javára mindössze 34 %-os, de figyelemmel arra, hogy a kötbér mérséklése, mely a pernyerési arányt nagymértékben befolyásolta mérlegelési kérdés volt, a bíróság a pernyertesség-pervesztesség arányát 50 %-nak tekintette. Az ügyvédi munkadíjat mindkét fél a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (2) bekezdésének alkalmazásával kérte megállapítani, ezért az azonos pernyertességi arányra tekintettel ügyvédi munkadíjból álló perköltséget a felek egymás részére nem tartoznak megtéríteni, ki-ki a maga költségét viseli, ugyanakkor az alperes köteles a felperes által megfizetett kereseti illeték felét, azaz 750.000 forintot a felperesnek perköltség címén megfizetni.

Székesfehérvár, 2025. február 6.

dr. Gráner Zsófia s.k.

bíró